索 引 号：	
文件编号：	
分　　类：	行政执法
生成日期：	2024-03-02
公开方式：	
公开时限：	
公开范围：	
责任部门：	

于都贡江“11•4”一般道路交通事故调查报告

访问量：2

于都贡江“11·4”一般道路交通事故调查报告

2023年11月4日13时45分许，***驾驶皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)(车内乘坐***)沿振兴大道自西向东方向行驶，行至于都县振兴大道与梦溪路交叉路口路段时，与右侧路口驶出通过该路口由***驾驶

的赣****号小型普通客车(车内乘坐：***、***、***、***)发生相撞，造成***受伤经医院抢救无效死亡、***、***、***、***、***不同程度受伤及车辆受损的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《赣州市生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引(试行)》(赣市安办〔2020〕18号)等有关规定，于都县人民政府依法成立由县政府副县长、公安局局长为调查组组长，县应急管理局党委书记、局长为副组长，县应急管理局、县交管大队、县公安局、县交通运输局、赣州市公路发展中心于都分中心、县司法局、县总工会、贡江镇人民政府等单位派员组成的于都县贡江“11.4”一般道路交通事故调查组。

经调查认定，于都贡江“11.4”一般道路交通事故是一起因五河县****运输有限公司安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)车辆登记所有人安徽省蚌埠市五河县****运输有限公司：成立于2015年12月8日，法定代表人***，《营业执照》统一社会信用代码：****(1-1)，类型：有限责任公司，住所：安徽省蚌埠市五河县****号，经营范围:普通货物道路运输：集装箱道路运输：大型货物道路运输；冷藏车道路运输；二手车信息咨询；道路救援服务。

皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)，实际车主：***，2023年1月，***全资购买赣皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)后挂靠在五河县****运输有限公司名下，以该公司名义从事货物运输生产经营活动。实际该车由车主***和***两人一起驾驶。

赣****号小型普通客车登记所有人人江西****有限公司，***为司机。江西****有限公司成立于2019年12月27日，注册地位于江西省赣州市于都县***，法定代表人为***。经营范围包括县际定制客运经营；县际包车经营；公路旅客运输。

（二）事故发生责任单位安全管理情况

1.五河县****运输有限公司成立了安全生产管理机构，由***任安全生产工作领导小组组长，****任安全员，****、**、**、***为成员。五河县****运输有限公司安全生产主要负责人为***，取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》证书，证书编号：****，有效期限：2023年07月04日至2026年07月04日。安全员****，取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》证书，证书编号：****，有效期限：2023年07月04日至2026年07月04日。

2.五河县****运输有限公司建立了安全生产责任制、明确了各岗位职责、制定了公司安全管理制度、安全操作规程等制度；开展了安全教育培训、GPS动态管理等工作。

调查发现公司也存在安全风险管控制度不完善、操作性不强；未对驾驶员及车辆进行有效管理，未及时排查治理车辆安全隐患；没有按要求对皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)驾驶员***开展安全生产教育培训和考核，对本单位全员安全生产责任制督促落实不到位，未有效督促驾驶员***遵守有关法律法规和操作规程等问题。

（三）事故发生经过

2023年11月4日13时45分许，***驾驶皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)(车内乘坐***) 沿振兴大道自西向东方向行驶，行至于都县振兴大道与梦溪路交叉路口路段时，与右侧路口驶出***驾驶的赣****号小型普通客车(车内乘坐：***、***、***、***)发生相撞，造成***受伤经医

院抢救无效死亡、***、***、***、***、***不同程度受伤及车辆受损的道路交通事故。

（四）事故现场情况

现场位于于都县振兴大道与梦溪路交叉路口路段，东往上欧建材城方向，南往齐民路方向，西往九丰能源方向，北往明德路方向，振兴大道为东西方向双向六车道，道路中心设有护栏隔离，道路两侧设有辅道，道路中心漆画双黄实线，沥青路面、路面完好，视线良好，梦溪路为南北方向双向六车道，路口无红绿灯控制。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，五人受伤及车辆受损，直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月4日13时50分许，皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)司机***先后拨打了于都县公安局交通管理大队报警电话、120急救电话，称于都县贡江镇发生一起的道路交通事故。

（二）事故现场应急处置情况

接警后，公安、交管大队、医院工作人员先后到达事故现场，并立即展开了对伤者的救治、维护交通秩序、保护现场以及对现场进行勘查等工作。

（三）医疗救治和善后情况

赣****驾驶员***，进行了现场救治，经医院抢救无效死亡。***、***、***、***、***不同程度受伤，及时送医院进行救治，目前伤者已全部治愈，双方已达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

接警后，公安、交管大队、医院等部门迅速行动，第一时间赶赴现场，抢救伤者、维护秩序、保护现场，各部门处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

五河县****运输有限公司司机***驾驶技术性能不符合要求的机动车上道路行驶，行至事发交叉路口路段时，未提前减速降低至安全行驶速度，未按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第二项之规定让右方道路来车先行，是造成事故的主要原因。经交管大队认定司机***负本次事故主要责任。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]痕鉴字第3600号）证实该事故车辆痕迹：被鉴定车辆皖****（挂车车牌：皖****挂）车辆在事故发生前通过此区间的行驶速度为60.8-61.6公里/小时。

2.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》赣南方[2023]痕鉴字第3597号）证实皖****（挂车车牌：皖****挂）车辆第四轴轮胎花纹不一致，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准中9.1.3的要求。

3.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》赣南方[2023]痕鉴字第3601号）证实牌赣****“江铃”牌小型普通客车前左端部位符合与牌照皖****（挂车车牌：皖****挂）“解放”牌重型半挂牵引车前右端部位碰撞所形成。

（三）其他可能因素排除

事发路段路面及基本安全设施完好，事发当天天气晴天，视线良好，未发生自然灾害。

（四）间接原因分析

1.江西****有限公司赣****“江铃”牌小型普通客车驾驶员***驾驶机动车行至事发交叉路口道路时，未提前降低行驶速度确保安全，是造成事故的次要原因，经交管大队认定司机***负本次事故次要责任。

2.五河县****运输有限公司对车辆和驾驶员管理不力。未及时组织排查治理车辆事故隐患；未及时有效督促驾驶员遵守《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第二项让右方道路来车先行等有关法规和操作规程规定。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

五河县****运输有限公司安全管理主体责任落实不到位。未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未对皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)驾驶员***开展安全生产教育培训和考核；未有效督促驾驶员***遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并清除事故隐患。

（二）有关监管部门

于都县公安局交通管理大队。作为县安委会道路交通安全专业委员会办公室单位，对途经于都县境内的外地挂靠运输公司车辆交通肇事统计分析不够，未及时组织研判对策措施。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.当事人皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)司机***，身份证号：****，当事人***的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第四十四条[2]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第二项[3]之规定。在事故中起直接作用,负本事故的主要责任。建议由县交管大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规规定依法处理。

2.江西****有限公司司机***，身份证号：****，***的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条之规定。***的过错行为在本事故起次要作用，负本事故的次要责任。鉴于在本事故中死亡，责任不再追究。

3.五河县****运输有限公司安全生产工作领导小组成员***，身份证号：****。未切实履行安全管理职责，对本单位全员安全生产责任制督促落实不到位，未有效制止和纠正驾驶员***、监控员邓梦雅未遵守有关法律法规和操作规程的错误行为。建议由五河县****运输有限公司按照公司规章制度处理。

4.五河县****运输有限公司安全生产主要负责人***，身份证号：****。未切实履行安全管理职责。未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织实施本单位安全生产教育和培训计划；安全风险分级管控制度不完善、操作性不强，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。涉嫌对事故的发生负有责任，建议由于都县应急管理局依据有关法律法规进行调查处理。

5.五河县****运输有限公司，统一社会信用代码：****(1-1)。安全管理主体责任落实不到位。未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未对皖****号重型半挂牵引车(挂车车牌：皖****挂)驾驶员***开展安全生产教育培训和考核；未有效督促驾

驶员***遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并清除事故隐患。涉嫌对事故的发生负有责任，建议由于都县应急管理局依据有关法律法规进行调查处理。

六、事故主要教训

此次事故主要是驾驶员***超速行驶行为及操作不当导致的，但更深层次的原因一是五河县****运输有限公司未切实履行安全生产管理主体责任，对挂靠车辆“挂而不管”；二是五河县交通运输主管部门对运输企业存在车辆挂靠而又未纳入管理现象监管不到位。

七、事故整改和防范措施

1.切实落实企业安全主体责任。五河县****运输有限公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路运输车辆技术管理规定》、《道路运输车辆动态监督管理办法》等法律法规的规定，切实落实企业安全生产主体责任。一是强化对全员安全生产责任制的监督考核，确保全员安全生产责任制落到实处。二是采取技术、管理措施，切实加强生产安全事故隐患的排查治理，及时发现并消除事故隐患。三是切实落实安全生产主体责任，把挂靠公司车辆纳入公司统一管理，杜绝“挂而不管”错误做法。

2.县交管大队作为道路交通安全专业委员会办公室单位，要进一步加强对过境外地车辆事故的统计分析，组织成员单位研究制定对策措施，有效降低过境车辆交通事故发生率。

3.***交通运输主管部门要加强对****运输有限公司的监管、纠正制止其“挂而不管”现象，并举一反三对辖区运输企业开展排查整治。

附件:

事故调查报告相关法律文件

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符台技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条：机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯，交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志，交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第二项：机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（二）没有交通标志、标线控制的，在进入路口前停车瞭望，让右方道路的来车先行。

扫一扫在手机打开当前页

相关文章